

עין משפט
נר מצוה

קבץ א מיי פירא מהל' וכה וימנה הלויט סמך עשין פס וטוע"ע חור"מ ס' רנ"ט סעיף ח' קבץ ב טוע"ע חור"מ ס' רנ"ט סעיף א':

קע ג מיי פיר מהל' עדות הל"ד טוע"ע חור"מ ס' ס"ח:

קעא ד מיי פיר מהל' יבוס הל' בט סמך

עשין נ"ט טוע"ע אר"ע ס' קטט סעיף טו:

קעב ה מיי פירא מהל' גירושין הל' י סמך

עשין ג טוע"ע אר"ע ס' ק"ט סעיף ח':

קעג ו מיי פיר מהל' יבוס הל' בט סמך עשין נ"ט טוע"ע אר"ע ס' קטט סעי' ו ופי' סדר מהל' סעיף לה כהנ"ה:

קעד ז מיי פירא מהל' גירושין הלכ"י סמך

עשין ג טוע"ע אר"ע ס' קטט ס"ח:

קעה ח מיי פיר מהל' עדות הלכה ה':

קעו ט מיי פירא מהל' ומהל' גירושין סמך משפט פס וטוע"ע חור"מ ס' רנ"ט סעיף ב':

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה ידע וכו' שאל מחלה. נ"י כלומר לאסוקי היכא דעשאש שותף בין הנשים ושתקה דמחלה לו מחמת' בך כדלעיל דף קל"ג: (ב) ד"ה ולא את הדות וכו' ואע"פ: (ג) ד"ה אשט נרין וכו' אל"ף הכי והלכך אינו נרין: (ד) תוה' ד"ה גמל שאל וכו' שאלו שאלה נגט חליצה אר"פ שאין מכירין:

רבינו גרשום

ודלמא בראוי לו בחובו קאמר ליה. והכי נמי בראוי לה בבחובתה והכי נמי בראוי לו בבכורות ואמאי נוטלן ונוטל את חובו: דתנן המוכר את השדה סתם לא מכר לו את הבור ולא את הדות שבחובה אפי"ם שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו מן הקנהה דרך לילך לבור ולדותו כשעמבר לא את השדה לא שיר לצצמו שום דרך בשדה המוכר בעין יפה מוכר דברי ר' ינאי: והכמיס אומרים אינו צריך ליקח לו דרך. דמוכר בעין דעה מוכר: ומורה ר"ע בזמן שאמר לו. הריני מוכר לך עומקא ורומא חזק מאלו בור ודות שאין צריך ליקח לו דרך. דאפילו לא אמר חזק מאלו לא היו מכירין בור ודות. וכוין דאמר שאלו מלאכי טפשיי מילתא אחא. דשיר לו בור. וכו'. אלמא כל לישנא יתירא לטפשיי מילתא קאתי: העדים. ששמוע' הצהרה: כותבין מלשון עדות. כען צוה פלוני: אפי"ם שאין מכירין. גוף המעשה אם אותו פלוני חייב לו מנה או לא: לפיכך. הואיל ויכולין דאמר שאלו מלאכי טפשיי כותבם אפי"ם שאין מכירין עיקר הדבר לפיכך כשבא היוורש לגבות חובו אותו מנה מאותו פלוני. צריך להביא ראיה עדים שחייב לאביו שאלו עדים אינה ראיה שאין מעידין אלא על מה ששמעו מפי שכיב מרע: אינו צריך להביא ראיה. אחרת לפי שלא היו כותבין אלא אם היו מכירין שהוא חייב לו לפיכך אין צורך להביא ראיה אחרת אלא חן: אמר רב נחמן אמר לי הונא ר' מאיר אומר

קלח:

מאי שנא מדרבא דאמר רבא אין חולצין אלא אם כן מכירין משום דחיישינן לבית דין טועין. פירוש אם היו חולצין אע"פ שלא הכירוהו היו סבורין בית דין אחר שהכירוהו בית דין ראשון ויחירוהו לשוק על ידי אותה חליצה ולא גרסי' מאי שנא מדרבא אמר רב

סחורה ואי גרס הוא כמו וכו' וממילתיה דרבא קפריך כפירוש רבינו שמואל והכי אימא דפרק מנזת חליצה אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא חולצין אפי"ם שאין מכירין ואין חוששין לבית דין טועין כשיעידו צבית דין אחר שחלצה או שמיאנה שימירוה ע"י חליצה ומילון זה שדעו צבית דין הראשון לא הכירוהו ורבא ידידיה אמר אין חולצין אלא אם כן מכירין דחוששין לבית דין טועין כדפרישית ורש"י גרס דפרק מנזת חליצה (ס"ט) איפכלא כזהיא דרב סחורה דחוששין לבית דין טועין ובהיא דרבא אין חוששין ופירש דקאי אלפיכך אין כותבין שאס כתבו לה עדים נגט שחלצה או מיאנה ולא כתבו ואשחמודעניהו דלחזיה דמיתנא הוא חוששין שמא תראה גיטא לבית דין אחר ויעשו ויפסדו צבית דין ראשון ולא חללו אלא אם כן הכירו לכן אין כותבין ואין להקשות דכי לא יכתבו נמי יניחוש שמא יעידו צב"ד אחר ויעשו דהא אם יבאו עדים עצמן ויכלו צ"ד שני לזכר על ידס אם הכירוהו צ"ד הראשון^א ורבא אמר כו' לפיכך כותבין ואין חוששין לצב"ד טועין פי' הואיל ואין חולצין אלא"כ מכירין כותבין עדים שראו שחלצה^ב אע"פ שאין מכירין ולא חוששין שמא טעו בית דין הראשון כהלכה וחללו ואע"פ שלא הכירו וקשה דהשתא לא היו צ"ד טועים דרב סחורה ודרבא שוין צבית דין טועין דמילתיה דרב סחורה היינו צ"ד אחר ודרבא היינו צ"ד הראשון ועוד דלפי גירסת רש"י נרין למיגרס הכה מאי שנא מדרבא אמר רב סחורה דממילתיה דרב סחורה פריך ומיהו יש ספרים דגרסי הכי אצל אין נראה לר"י אלא כמה שפירש ובגירסת הספרים ישנים דמנזת חליצה^ג:

מרע תצוב ללזה אלא דחייש רבי מאיר לבית דין טועין שיהו סבורין שהעדים לא כתבו אלא אם כן הכירו ולא יריכו לירושין להביא

רהי: **הכלמא אין חוששין לבית דין טועין**. אלא כותבין אפי"ם שאין מכירין כרז נחמן אליבא דרבנן: **ה"ג מאי שנא מדרבא דאמר רבא אין חולצין כו'**. וז"ל דאמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא דליניהו חולצין וממלאין אפי"ם שאין מכירין קאמרי דפרק חליצה [ויצמת קו]. אצל רבא ידידיה אמר אין חולצין כו'. ואדרבא קאי גמרא ופריך מ"ם האי דפסקינן הלכתא אין חוששין מדרבא דס"ל חוששין: **אין חולצין אלא"כ מכירין**. יבס ויצמה שצאו לפנינו לחלוק ואין לנו יודעין שהוא יצמה אין נוקקין להס צ"ד לחלוק כדמפרשי טעמא לקמן דחיישינן לצב"ד טועין שאס תבא לישא לצב"ד אחר ע"י חליצת צ"ד ראשון שחללו לה צלא הכרה יתירוהו צ"ד שני לפי שיהו טועין לומר לא חללו לה בית דין ראשון אלא"כ הכירו שזה יצמה ולא ידעו הלכה זו שחולצין אע"פ שאין מכירין הלכך תקנו דאין חולצין אלא"כ מכירין וכה"ג איכא למימר נמי אין ממלאין אין בית דין נוקקין למילאן עד שיכירו שהינם מהאי טעמא גופיה: **לפיכך**. כיון שאין חולצין אלא אם כן מכירין כותבין עדים גט של חליצה ומילאן להמירה אפי"ם שאין מכירין דהא ודאי **ע"ד טעמא**. אין חולצין אלא אם כן מכירין ולאו משום דחוששין לבית דין טועין מפלוני אפילו לא כתבו זו ואשחמודעניהו ניסת בעדות זו: **מאי טעמא**. אינו חולצין אלא אם כן מכירין ולאו משום דחוששין לבית דין טועין כדפרישית שאס אתה אומר חולצין צלא מכירין יטעו בית דין שני להשיא צלא צדיקה שיהו סבורין לא חללו אלא אם כן הכירו שטועין כהלכה זו (וסבורין חולצין אע"פ שאין מכירין) ולעיל נמי יניחוש לבית דין טועין וילמא אין כותבין כרבי מאיר: **ומשני כי דינא פסר כי דינא לא דייקי**. כלומר גבי חליצה ומילאון לפיכך תקנו אין חולצין אלא אם כן מכירין שאס אתה אומר חולצין אף על פי שאין מכירין **התם ודאי חיישינן לצב"ד טועין שיעטו צ"ד שני לומר כי יפה הכירו צ"ד ראשון כשתללו דצ"ד שני בתר צ"ד ראשון לא דייקי דכיון דחליצה ומילאון גב' כדתנן כנסהדרין (דף ג.) קמו צ"ד במילתא ופסיר עצוד חליצה ומילאון: **כי דינא פסר עדים דייקי**. כגון הכא גבי נוואת שכיב מרע לא יטעו צ"ד לומר לא כתבו עדים אלא אם כן הכירו אלא יתקדקו אחרי העדים אם הכירו צדצר אם לאו. והלכתא אין חוששין לצב"ד טועין דפסקין רב דימי: **בתנ"י האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה** אלא שמה שהניח מחובר לקרקע צבעת מיתמו אפי"ם שעומד לתלוש הרי הוא של בנו מקבל מתנה. ודוקא בנו אצל הכותב נכסיו לאחר אפי" מה שהניח מחובר לקרקע צבעת מיתמו הרי הן של יורשים שדעתו של אדם קרובה אצל בנו יותר מאשר והכי מוכח בגמרא [קנען]. **הרי הוא של יורשין**. ולא למקבל מתנה לצדו: **גב' ומקשינן תלוש אין**. מה שהניח תלוש הרי הן של יורשין אצל המחובר הרי הוא של מקבל מתנה דכגופה של קרקע דמי ואקנייה ניהליה לאחר מיתה:**

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

ידע על העלוונה. וכגון (א) שלא מחלה לו בך: **לא אם הכור**. שצבית: **ולא אם הדות**. שצבית. אינן מכורין בכלל בית (ט) דאף על פי שכתב לו עומקא ורומא של בית דתשמיש הן צפני עצמן ולא שהני עומקא ורומא אלא למקני עומקא ורומא כדאמרן דפרק המוכר את הבית דמסתמא לא קני איניש עומקא ורומא: **ולריך למוכר** ליקח לו דרך. לצורו ולדותו ששייר לעצמו דמוכר צעין יפה מוכר ולא שיר לעצמו דרך: **שאין לריך**. דהא חזן מאלו לא הוה לריך למימר למעוטי צור ודות דהא מסתמא לא קני לכו לוקח אלא לטפויו לו שיר דרך לצור ודות עצמו נכתוין. ומיהו רצנן נמי מורו דכל לישנא יתירא לטפויו אחי היכא דאיכא מידי לטפויו כי הכא בך צרימא והא דלמרון הא מני רבי עקיבא היא לאו דוקא דהוא הדין לרבנן אלא משום דלשכתן צריב עקיבא כהדיא דדריש לישנא יתירא מוקי לה כר' עקיבא: **העדים כותבין**. מה שזומעין וזכרון עדות שהיתה צפנינו שאמר פלוני שכיב מרע שפלוגי חייב לו מנה ומה ששמענו כתבנו ותחתמנו: **אע"פ שאין מכירין**. את הלזה או אם נתמחיו לו כלום אם לאו: **לפיכך**. שנתנו חכמים רשות לעדים לכתוב מה ששמעו אף על פי שאין יודעין אם אמת אם שקר צריכין היתומים להביא ראיה לגבות מאותו פלוני דעדים הללו מה ששמעו מפי השכיב מרע כתבו והס לא ידעו אם ממש צדצרו אם לאו: **וחכמים אומרים אין כותבין וכו'**. דחיישינן לבית דין טועין שיראו שכתבו העדים ויהו סבורים שהעדים לא כתבו נוואת שכיב מרע עד שחקרו תחלה היטב וידעו שדצריו אמת כדאמר ריש לקיש בכתובות (דף י"ט.) אין העדים חותמין על השטר אלא"כ נעשה כגדול ואמר נמי עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן צב"ד הלכך אין כותבין אלא אם כן מכירים שדצריו אמת: **אינו לריך כו'**. שהרי לא כתבו אלא אם כן הכירו (ו) ואינו לריך להביא ראיה

אחרת אלא שטר זה יתקיים כצחומיו: **ואף ר' מאיר**. מן הדין היה לו להודות לדברי חכמים ולומר כותבין משום דאין פנאי לשכיב רהי: **הכלמא אין חוששין לבית דין טועין**. אלא כותבין אפי"ם שאין מכירין כרז נחמן אליבא דרבנן: **ה"ג מאי שנא מדרבא דאמר רבא אין חולצין כו'**. וז"ל דאמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא דליניהו חולצין וממלאין אפי"ם שאין מכירין קאמרי דפרק חליצה [ויצמת קו]. אצל רבא ידידיה אמר אין חולצין כו'. ואדרבא קאי גמרא ופריך מ"ם האי דפסקינן הלכתא אין חוששין מדרבא דס"ל חוששין: **אין חולצין אלא"כ מכירין**. יבס ויצמה שצאו לפנינו לחלוק ואין לנו יודעין שהוא יצמה אין נוקקין להס צ"ד לחלוק כדמפרשי טעמא לקמן דחיישינן לצב"ד טועין שאס תבא לישא לצב"ד אחר ע"י חליצת צ"ד ראשון שחללו לה צלא הכרה יתירוהו צ"ד שני לפי שיהו טועין לומר לא חללו לה בית דין ראשון אלא"כ הכירו שזה יצמה ולא ידעו הלכה זו שחולצין אע"פ שאין מכירין הלכך תקנו דאין חולצין אלא"כ מכירין וכה"ג איכא למימר נמי אין ממלאין אין בית דין נוקקין למילאן עד שיכירו שהינם מהאי טעמא גופיה: **לפיכך**. כיון שאין חולצין אלא אם כן מכירין כותבין עדים גט של חליצה ומילאן להמירה אפי"ם שאין מכירין דהא ודאי **ע"ד טעמא**. אין חולצין אלא אם כן מכירין ולאו משום דחוששין לבית דין טועין מפלוני אפילו לא כתבו זו ואשחמודעניהו ניסת בעדות זו: **מאי טעמא**. אינו חולצין אלא אם כן מכירין ולאו משום דחוששין לבית דין טועין כדפרישית שאס אתה אומר חולצין צלא מכירין יטעו בית דין שני להשיא צלא צדיקה שיהו סבורין לא חללו אלא אם כן הכירו שטועין כהלכה זו (וסבורין חולצין אע"פ שאין מכירין) ולעיל נמי יניחוש לבית דין טועין וילמא אין כותבין כרבי מאיר: **ומשני כי דינא פסר כי דינא לא דייקי**. כלומר גבי חליצה ומילאון לפיכך תקנו אין חולצין אלא אם כן מכירין שאס אתה אומר חולצין אף על פי שאין מכירין **התם ודאי חיישינן לצב"ד טועין שיעטו צ"ד שני לומר כי יפה הכירו צ"ד ראשון כשתללו דצ"ד שני בתר צ"ד ראשון לא דייקי דכיון דחליצה ומילאון גב' כדתנן כנסהדרין (דף ג.) קמו צ"ד במילתא ופסיר עצוד חליצה ומילאון: **כי דינא פסר עדים דייקי**. כגון הכא גבי נוואת שכיב מרע לא יטעו צ"ד לומר לא כתבו עדים אלא אם כן הכירו אלא יתקדקו אחרי העדים אם הכירו צדצר אם לאו. והלכתא אין חוששין לצב"ד טועין דפסקין רב דימי: **בתנ"י האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה** אלא שמה שהניח מחובר לקרקע צבעת מיתמו אפי"ם שעומד לתלוש הרי הוא של בנו מקבל מתנה. ודוקא בנו אצל הכותב נכסיו לאחר אפי" מה שהניח מחובר לקרקע צבעת מיתמו הרי הן של יורשים שדעתו של אדם קרובה אצל בנו יותר מאשר והכי מוכח בגמרא [קנען]. **הרי הוא של יורשין**. ולא למקבל מתנה לצדו: **גב' ומקשינן תלוש אין**. מה שהניח תלוש הרי הן של יורשין אצל המחובר הרי הוא של מקבל מתנה דכגופה של קרקע דמי ואקנייה ניהליה לאחר מיתה:**

אחרת אלא שטר זה יתקיים כצחומיו: **ואף ר' מאיר**. מן הדין היה לו להודות לדברי חכמים ולומר כותבין משום דאין פנאי לשכיב רהי: **הכלמא אין חוששין לבית דין טועין**. אלא כותבין אפי"ם שאין מכירין כרז נחמן אליבא דרבנן: **ה"ג מאי שנא מדרבא דאמר רבא אין חולצין כו'**. וז"ל דאמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא דליניהו חולצין וממלאין אפי"ם שאין מכירין קאמרי דפרק חליצה [ויצמת קו]. אצל רבא ידידיה אמר אין חולצין כו'. ואדרבא קאי גמרא ופריך מ"ם האי דפסקינן הלכתא אין חוששין מדרבא דס"ל חוששין: **אין חולצין אלא"כ מכירין**. יבס ויצמה שצאו לפנינו לחלוק ואין לנו יודעין שהוא יצמה אין נוקקין להס צ"ד לחלוק כדמפרשי טעמא לקמן דחיישינן לצב"ד טועין שאס תבא לישא לצב"ד אחר ע"י חליצת צ"ד ראשון שחללו לה צלא הכרה יתירוהו צ"ד שני לפי שיהו טועין לומר לא חללו לה בית דין ראשון אלא"כ הכירו שזה יצמה ולא ידעו הלכה זו שחולצין אע"פ שאין מכירין הלכך תקנו דאין חולצין אלא"כ מכירין וכה"ג איכא למימר נמי אין ממלאין אין בית דין נוקקין למילאן עד שיכירו שהינם מהאי טעמא גופיה: **לפיכך**. כיון שאין חולצין אלא אם כן מכירין כותבין עדים גט של חליצה ומילאן להמירה אפי"ם שאין מכירין דהא ודאי **ע"ד טעמא**. אין חולצין אלא אם כן מכירין ולאו משום דחוששין לבית דין טועין מפלוני אפילו לא כתבו זו ואשחמודעניהו ניסת בעדות זו: **מאי טעמא**. אינו חולצין אלא אם כן מכירין ולאו משום דחוששין לבית דין טועין כדפרישית שאס אתה אומר חולצין צלא מכירין יטעו בית דין שני להשיא צלא צדיקה שיהו סבורין לא חללו אלא אם כן הכירו שטועין כהלכה זו (וסבורין חולצין אע"פ שאין מכירין) ולעיל נמי יניחוש לבית דין טועין וילמא אין כותבין כרבי מאיר: **ומשני כי דינא פסר כי דינא לא דייקי**. כלומר גבי חליצה ומילאון לפיכך תקנו אין חולצין אלא אם כן מכירין שאס אתה אומר חולצין אף על פי שאין מכירין **התם ודאי חיישינן לצב"ד טועין שיעטו צ"ד שני לומר כי יפה הכירו צ"ד ראשון כשתללו דצ"ד שני בתר צ"ד ראשון לא דייקי דכיון דחליצה ומילאון גב' כדתנן כנסהדרין (דף ג.) קמו צ"ד במילתא ופסיר עצוד חליצה ומילאון: **כי דינא פסר עדים דייקי**. כגון הכא גבי נוואת שכיב מרע לא יטעו צ"ד לומר לא כתבו עדים אלא אם כן הכירו אלא יתקדקו אחרי העדים אם הכירו צדצר אם לאו. והלכתא אין חוששין לצב"ד טועין דפסקין רב דימי: **בתנ"י האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה** אלא שמה שהניח מחובר לקרקע צבעת מיתמו אפי"ם שעומד לתלוש הרי הוא של בנו מקבל מתנה. ודוקא בנו אצל הכותב נכסיו לאחר אפי" מה שהניח מחובר לקרקע צבעת מיתמו הרי הן של יורשים שדעתו של אדם קרובה אצל בנו יותר מאשר והכי מוכח בגמרא [קנען]. **הרי הוא של יורשין**. ולא למקבל מתנה לצדו: **גב' ומקשינן תלוש אין**. מה שהניח תלוש הרי הן של יורשין אצל המחובר הרי הוא של מקבל מתנה דכגופה של קרקע דמי ואקנייה ניהליה לאחר מיתה:**

מאי טעמא. אין חולצין ב"ד ראשון אא"כ מכירין לאו משום דחוששין לב"ד טועין. דאיכא למיחש שאלו ב"ד ראשון סברי הללו ב"ד שני שעלושם לא היו נוקקין לחלוק להם ב"ד אי לאו דמכירין אותו ויטעו בך והיו כותבין גט חליצה. וחכא נמי לרב דימי ליחוש לב"ד טועין. ומשני רב דימי בי דינא בתר בית דינא לא דייקי. הללו ב"ד שני לא יתקדקו על ב"ד ראשון אלא סבורין הן שלא חלצו אא"כ הכירו וסומכין הללו עליהן וכותבין [וחללקן] אין חולצין אא"כ מכירין כיו שלא יטעו ב"ד שני אבל להיכא דאמר שכיב מרע יש לו מנה אצל פלוני העדים כותבין אפי"ם שאין מכירין דאין חוששין לב"ד טועין דבתר כל עדים מודקדין ב"ד עליהם אי ידעי. גוף החוב אי לא ולא יצאוהו הצי מנה בלא ראיה גמורה הלכך אין חוששין כאן לב"ד טועין: **פי"ם** האב תולש. מן פירות הקרקעות הללו שכתב לבנו אותן כל ימי חייו [ומאכילן] לכל מי שירצה. ומה שהניח תלוש בשעת מיתו. הרי הוא ליוורשים כולם: ומקשינן מה שהניח תלוש בשעת מיתה היו ליוורשין. אבל פירות מחוברין שהניח בקרקע לא היו ליוורשין כולן אלא דהיי בן בלבד שכתב לו גוף הקרקע. כלומר ולא היו

(א) רתמה יעב"ך. (ב) כתובות לו. (ג) לעיל סג'. פד. ערכין יט. [ומיר ז' א'], (ד) [נתקמן קסד. יצמות קו. כתובות כא. סנהדרין ג' (ס) יצמות קו. (ו) [נתקמן תוספות ד"ה מ"ם מדרבא וכו' אל"כ מכירין משום דחיישינן לב"ד טועין ולא העמקון מ"ט לאו נראה יפה דל"ג והדין עמהם כמובאר להמשנין].

מוסף רש"י

ולא את הבור ולא את הדות. המוכר את הבית לא מכר את הבור שבה לו את הדות. צור כתפירה כלל בנין כלמס', ודות צבין (וערכין י"ט) דגס את הבור ואת הדות אינו בכלל בית (ועיר"א). אף על פי שכתב לו עומקא ורומא. דעומקא ורומא כסתמא לא קני ואסתי עומקא ורומא למקני עומקא ורומא ולא למקני צור ודות כשמשמין חלקן מן הבית שאינו עשוי אלא לשאוב ממנו מים (ועיר"ט ד). ללא אחי לרביי אלא עליות ומעקה וקרקעות ביתם, שאס לזה מוכר לחפור תחת הבית לוקח מעבד עליו (ועיר"א). וצריך. מוכר, ליקח לו דרך. מן הלוקח לילך בה לאותו צור ודות, שהרי לו הקרקע מכר לו ולא שיר בה כלום. דקפירא ליה מוכר צעין יפה מוכר (וערכין י"ט). וכה"א אין צריך ליקח לו דרך. למוכר צעין רעה מוכר ודק שיר לו (שם) ובניין עיר"ט ד). דלמקנין כסם שקייר את הבור ואת הדות לעצמן קי שיר לו דרך (ומיר ז'). בזמן שאמר לו. מוכר ללקח בית איני מוכר לך חזק מאלו. צור ודות, שאינו צריך ליקח לו דרך. כיון דלא נרין לפרוש, דלא מסתמא לאו אין צור ודות בכלל הבית ופירש ודאי לטפויו מילתא קאמר לוהדיעו שמשיר לעצמו (וערכין י"ט) ולכנן לא אחי לטפויו כדלעיל הכי שיר לעצמן דרך לריווחא דמילתא קאמר כן שלא יאמר הלוקח כל הבית מכרת לו ולא עכבת דך. שאין כל מכירין כקשיין דבעין ואלכך פירש על כן (ועיר"ט ד). לפיכך. הואיל ואין חולצין אא"כ מכירין. כותבין גט חליצה. עדס שאלו שחלטה יטילן לנחמו לה ואפי"ם שאין מכירין כל מיישקין שמא טעו צ"ד כהלכה זו לומר חולצין אפי"ם שאין מכירין ותכלו לה ממי שאינו יצמה (בבבוח קו).

מוסף תוספות

א. דעדים אינם מעידים לחצאים דכיון דהעדים להם אלו לפני ב"ד ישאלו להם אם הכירוהו ב"ד הראשון. מוס' הרא"ש יצמות קו. ב. גרסיןן בדברי ר' יוחנן. לא חיישינן לב"ד דלא טועים וכו'. והא דלא קאמר אין חוששין לצדים טועים שכן יכתבו הם בלא הכרה, דפשיטא דעדים לא יכתבו ואשחמודעניהו. דעדות שקר לא יעידו. שם.

רבינו גרשום (המשך)

שלא הספיקו. ובאו עדים שהיו באותה חליצה לפני ב"ד אחר ואמרו ב"ד לא הספיקו לכתוב גט חליצה כתבו לה אתם גט חליצה או גט מיאון כותבין לה זה ב"ד שני גט חליצה ומיאון אף עי"ם שאין מכירין היבם.

רבינו גרשום (המשך) שאל הספיקו. ובאו עדים שהיו באותה חליצה לפני ב"ד אחר ואמרו ב"ד לא הספיקו לכתוב גט חליצה כתבו לה אתם גט חליצה או גט מיאון כותבין לה זה ב"ד שני גט חליצה ומיאון אף עי"ם שאין מכירין היבם.